主題精選：稅捐保全 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 信託財產獨立性vs.稅捐保全
發布日期: 2018-01-17
內文
各位同學好
本日專欄來談談綜合性的題目，主要與地政士考試範圍有關（信託法、稅捐稽徵法）－稅捐保
全 &信託財產獨立性 &信託行為之撤銷
假設今天甲欠繳地價稅，經稅捐稽徵機關通知繳納，繳款通知書業經合法送達，逾期未繳，於
繳款期限屆至後，將其所有A地信託於受託人，並已辦妥財產權移轉登記（信託登記），試問
稅捐機關要主張下列哪個規定較為妥適？
1. 稅捐稽徵法§24第一項前段：「納稅義務人欠繳應納稅捐者，稅捐稽徵機關得就納稅義務人
相當於應繳稅捐數額之財產，通知有關機關，不得為移轉或設定他項權利」＝稅捐保全
2. 信託法§6：「信託行為有害於委託人之債權人權利者，債權人得聲請法院撤銷之。」＝信
託行為之撤銷
由於甲已辦妥移轉登記，稅捐稽徵機關尚不得依稅捐稽徵法第24條規定，就其已辦妥信託登
記之財產為禁止處分。而本案納稅義務人甲之信託行為實際上已害及稅捐債權，稅捐稽徵機關
可於信託法第7條規定期限內（知1年、行為10年），依該法第6條規定，聲請法院撤銷該信託行
為。
（參財政部91/03/15台財稅字第0910451698號函）
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下